

04-bankmail-zustimmung-rang.eml

Von	sachbearbeitung@foerderbank-lindenwerder.de
An	post@kanzlei-hartwig.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Kinderbogen - Zustimmung Belastung Erbbaurecht

Sehr geehrte Frau Dr. Westarp,

für die Auszahlung der Erweiterungsfinanzierung benötigen wir die Zustimmung der Gemeinde zur Belastung des Erbbaurechts sowie Klarheit, dass der Rang der Erbbauzinsreallast unsere Verwertung nicht wirtschaftlich entwertet. Bitte senden Sie uns auch den vollständigen Erbbaurechtsvertrag.

Freundliche Grüße

Förderbank

13_email_finanzierende_bank_zustimmung.eml

Von	Mittelbrandenburgische Bank <kommunalprojekte@mbb.de>
An	Sonnenufer Kinderhaus <geschaefsfuehrung@sonnenufer.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 08:47:00 +0200
Betreff	Finanzierung PV und Erweiterungsbau Uferweg 18 - fehlende Unterlagen

Sehr geehrte Frau Mäßler, für die Kreditentscheidung fehlen uns weiterhin die aktuelle Erklärung der Grundstückseigentümerin zu den geplanten Baumaßnahmen und eine Bestätigung über den Stand des Erbbauzinskontos. Der vorgelegte Vertragsauszug endet auf Seite 14; die Bestimmungen zu Belastung und Heimfall sind darin nicht enthalten.

Die bisher kalkulierte Finanzierung beträgt 680000 Euro. Davon entfallen 190000 Euro auf die Photovoltaikanlage und 490000 Euro auf den Erweiterungsbau. Eine Auszahlung vor Eintragung oder ranggerechter Absicherung ist nicht vorgesehen. Das Angebot bleibt bis 31. Juli gültig, sofern sich die Grundstückslage nicht verändert.

Bitte übersenden Sie keine intern erstellte Zusammenfassung, sondern die vollständigen Urkunden und den Kontoauszug der Gemeinde. Frau Kießling aus unserer Marktfolge kann offene Formfragen direkt mit dem Notariat abstimmen.

Freundliche Grüße
Mittelbrandenburgische Bank
kommunalprojekte@mbb.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Gemeinde Lindenwerder - Gemeindekasse

Betreff: Erbbauzins für das kommunale Grundstück Uferweg 18 - Buchungsstand

Unser Zeichen: GK 26-1884 Kita Sonnenufer

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

14_erbbauzins_kassenkonto_roh.csv

■Fälligkeit	Soll_EUR	Zahlungstag	Zahlung_EUR	Buchungstext	Rest_EUR	Beleg
2025-10-01	9200.00	2026-01-14	9200.00	Sammelzahlung Vertrag 77	0.00	Kontoauszug 14.01
2026-01-01	9200.00	2026-01-14	9200.00	Sammelzahlung Vertrag 77	0.00	Kontoauszug 14.01
2026-04-01	9308.00	2026-06-22	5000.00	Teilzahlung Kita	4308.00	Kontoauszug 22.06
2026-06-10	48.00			Mahnkosten	48.00	Mahnlauf 06/26
2026-07-01	9308.00			Quartalsrate	9308.00	Sollstellung 01.07

Tabellenblatt: Zins

Quartal	Soll	Eingang	Verzugstage	Bemerkung
Q3 2025	18.750	10.10.2025	10	Liquiditätslücke
Q4 2025	18.750	02.01.2026	2	Feiertage
Q1 2026	18.750	25.04.2026	25	Fördermittel verspätet
Q2 2026	18.750	offen	-	strittig wegen Index

Tabellenblatt: Risiken

Thema	Risiko	Aktion
Heimfall	Drohung Gemeinde	Zahlungsplan + Vergleich
PV	Zustimmung offen	Nutzungszweck prüfen
Bank	Rangbedenken	Rang- und Erbbauzinsmatrix

Dachfläche Kita Lindenwerder

Südseite geeignet für PV

Brandschutzprüfung offen

Erweiterungsbau links geplant

Gemeinde verlangt Berichtswesen

Bilddatei: 07-baustellenfoto-dach-pv.jpg

01-sachverhalt-lindenwerder.docx

Sachverhalt Lindenwerder

Die Gemeinde Lindenwerder hat 2008 ein Erbbaurecht zugunsten der Kinderbogen gGmbH bestellt. Laufzeit bis 31.12.2068. Zweck: Betrieb einer Kindertagesstätte und Familienbildungsstätte.

Seit 2024 sind Erbbauzinszahlungen mehrfach verspätet. Die Kinderbogen gGmbH plant einen Erweiterungsbau und eine Photovoltaikanlage. Die Förderbank verlangt eine erstrangige Belastung des Erbbaurechts. Die Gemeinde will Zustimmung nur erteilen, wenn Rückstände ausgeglichen und eine Heimfallklausel verschärft wird.

Erbbaugrundbuch Arbeitsauszug

Erbbaugrundbuch Lindenwerder Blatt 2201

Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht an Grundstück Gemarkung Lindenwerder, Flur 3, Flurstück 41/9. Inhalt nach Vertrag vom 14.07.2008.

Abteilung I

Kinderbogen gGmbH, Berlin.

Abteilung II

Reallast Erbbauzins zugunsten Gemeinde Lindenwerder. Zustimmungserfordernis für Veräußerung und Belastung. Vormerkung zur Sicherung des Heimfallanspruchs.

Abteilung III

Grundsuld 900.000 EUR zugunsten Förderbank Berlin-Brandenburg, eingetragen 2015, Rang nach Erbbauzinsreallast.

Schreiben der Gemeinde

Die Gemeinde Lindenwerder weist darauf hin, dass der Erbbauzins für Q3/2025 und Q1/2026 verspätet einging. Die erneute Verzögerung im Mai 2026 wird als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet.

Vor einer Zustimmung zur weiteren Belastung verlangt die Gemeinde:

1. vollständige Zahlung aller Rückstände,
2. Nachweis der Förderzusage,
3. Brandschutz- und PV-Konzept,
4. Ergänzung des Vertrags um ein Berichtswesen und eine klare Frist vor Heimfallausübung.

Zustimmungsantrag Erweiterungsbau und PV

Antrag

Die Kinderbogen gGmbH beantragt die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts mit einer weiteren Grundschuld zugunsten der Förderbank sowie zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsdach.

Begründung

Der Erweiterungsbau erhöht die Kapazität um 32 Betreuungsplätze. Die PV-Anlage dient der Eigenversorgung der Kita und reduziert Betriebskosten. Rückstände werden vor Zustimmungsausübung ausgeglichen.

Sicherungen

Quartalsbericht, Lastschriftmandat für Erbbauzins, Bauzeitenplan, Brandschutzfreigabe, Rangbestätigung der Bank.

Gemeinde Lindenwerder - Gemeindekasse

Rathausstraße 2, 14558 Lindenwerder
Telefon 033204 771-0 | kasse@lindenwerder.de

Sonnenufer Kinderhaus gGmbH
Uferweg 18
14558 Lindenwerder

Lindenwerder, 3. Juli 2026

Betreff: Erbbauzins für das kommunale Grundstück Uferweg 18 - Buchungsstand Unser Zeichen: GK 26-1884 Kita Sonnenufer

Sehr geehrte Frau Mäßler,

nach dem Buchungsstand der Gemeindekasse waren die Quartalsraten zum 1. Oktober 2025, 1. Januar 2026 und 1. April 2026 nicht jeweils vollständig am Fälligkeitstag ausgeglichen. Am 14. Januar ging eine Sammelzahlung über 18400 Euro ein, deren Verwendungszweck nur Kita und Vertragsnummer 77 nannte. Davon wurden 9200 Euro auf die Oktober- und 9200 Euro auf die Januarposition gebucht.

Für April verblieb zunächst der vollständige Betrag von 9308 Euro offen. Am 22. Juni wurden 5000 Euro gezahlt. Die Differenz sowie gebuchte Mahnkosten sind im beigefügten Kontoauszug ausgewiesen. Eine von Ihnen am 24. Juni angekündigte weitere Überweisung ist bis zum heutigen Tagesabschluss nicht eingegangen.

Die Kasse kann keine Aussage zu den angekündigten Baumaßnahmen oder einer möglichen Zustimmung der Gemeinde treffen. Bitte prüfen Sie insbesondere den Verwendungszweck der Januarzahlung; falls ein Teil für eine andere Forderung bestimmt war, benötigen wir einen Zahlungsbeleg. Sachbearbeiterin Frau Groß ist am 6. Juli ab 9 Uhr erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Strauß
Kassenleiterin

Anlage: 14 erbbauzins kassenkonto roh (CSV-Export)

08-heimfall-und-vergleichsmatrix.pdf

Heimfall und Vergleichsmatrix

Einschätzung

Der Heimfall ist noch kein Automatismus. Die Rückstände und Verspätungen sind ernst, aber eine verhältnismäßige Lösung mit Zahlungsplan, Berichtswesen und Zustimmungspaket erscheint naheliegend.

Thema	Gemeinde	Kinderbogen	Kompromiss
Rückstand	sofort zahlen	Liquidität eng	Raten + Sicherung
PV	Brandschutz offen	Kostenersparnis	Zustimmung nach Nachweis
Heimfall	Druckmittel	unverhältnismäßig	Frist-/Heilungsklausel